

La Ley 11/2023 no te aplica (todavía)

Microempresa exenta

LO QUE NECESITAS SABER

Tu situación. Eres microempresa (menos de 10 empleados y facturación anual $\leq$ 2 millones de euros) que presta servicios cubiertos por la Ley 11/2023. Estás exenta del Título I en materia de servicios (art. 3.3). Pero hay tres matices que sí te afectan y que conviene tener bajo control.

OBLIGACIONES

Qué te exime exactamente la ley

La Ley 11/2023 reconoce la exención de microempresas que prestan servicios cubiertos. Es una decisión política expresa del legislador para no asfixiar a pequeñas empresas con cargas regulatorias desproporcionadas.

"Lo dispuesto en el presente título no resultará aplicable a las microempresas que presten servicios. A los efectos del presente real decreto-ley, se considerarán microempresas aquellas que ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros."

Art. 3.3 Ley 11/2023 · BOE-A-2023-9711

Los tres matices que sí te afectan

La exención del Título I no es absoluta. Hay tres situaciones en las que la microempresa pierde el blindaje o tiene que estar atenta:

1. Crecimiento al umbral

En el momento en que superes los 10 empleados o los 2 millones de facturación, dejas de ser microempresa. La obligación del art. 13 te aplica de un día para otro, sin transición ni avisos.

2. Productos físicos

La exención solo es para servicios. Si además fabricas, importas o distribuyes productos cubiertos (terminales con interactividad, lectores electrónicos, terminales de pago...), el Título I para productos sí te aplica, sin exención por tamaño.

3. Financiación pública

Si recibes financiación pública destinada al diseño o mantenimiento de tu web (Kit Digital, subvenciones autonómicas, fondos europeos), la Disposición adicional primera del RD 1112/2018 activa una obligación técnica directa: tu web debe cumplir UNE-EN 301 549 / WCAG 2.1 AA aunque seas microempresa.

LA EXENCIÓN TIENE PUERTAS GIRATORIAS

Estar exento hoy no significa estar exento mañana. Cualquier empresa pequeña que esté creciendo, vendiendo productos físicos cubiertos o recibiendo ayudas públicas puede entrar en el régimen general sin darse cuenta. El día que eso pase, tener la web mínimamente accesible ya te ahorra problemas.

CRONOLOGÍA

Plazos relevantes para ti

Fecha	Qué pasa	Estado
28 jun 2025	Inicio de obligaciones del Título I (no te aplica)	Exenta
Hoy	Tu situación: exenta del régimen de servicios	Aplicable
Variable	Si superas umbral microempresa: obligación inmediata	Futuro

CONSEJOS

Por qué te conviene avanzar igualmente

Aunque la ley no te obligue ahora, hay razones de negocio para tener una accesibilidad mínima:

- Clientes B2B grandes: due diligence de proveedores cada vez incluye accesibilidad. Una web inaccesible filtra oportunidades aunque ningún juez te llame la atención.
- Pliegos públicos: presentarte a licitaciones públicas en el futuro implica conformidad de accesibilidad para soluciones digitales.

- Conversión y SEO: una web accesible posiciona mejor, convierte mejor, llega a más usuarios. No hay razón comercial para descuidarlo.
- Coste de hacerlo después: adaptar una web a WCAG 2.1 AA al desarrollarla cuesta 5-15% más. Reformarla después puede costar el 30-50% del proyecto original.

IMPLEMENTACIÓN

Plan ligero recomendado

Si decides avanzar en accesibilidad por las razones de negocio descritas:

Semana 1 — Diagnóstico básico

- Auditoría rápida WCAG 2.1 AA sobre páginas principales.
- Identificación de problemas críticos: formularios, contraste, imágenes sin alt, navegación por teclado.

Semanas 2-4 — Mejoras priorizadas

- Resolución de problemas críticos.
- Plantilla básica de información de accesibilidad lista para publicar el día que la necesites (si entras en régimen, ya la tienes).

SERVICIO

Cómo te puedo ayudar

Aunque no estés obligada, una auditoría te da:

- Mapa real de tu nivel de accesibilidad con problemas localizados.
- Plan de fixes priorizado con horas estimadas.
- Documento de cumplimiento preparado por si el día de mañana lo necesitas.

Precio cerrado: 1.200 € · Webs hasta 8 páginas · Plazo de entrega: 5-7 días

Solicitar auditoría en jpiedra.com/auditoria-accesibilidad

PARA SEGUIR APRENDIENDO

Recursos adicionales

- **Cómo afecta la Ley 11/2023 a las empresas españolas**

jpiedra.com/blog/ley-11-2023-empresas-espanolas

- **Lighthouse no es una auditoría de accesibilidad**

jpiedra.com/blog/lighthouse-no-es-auditoria-accesibilidad

Aviso. Este dictamen se basa en las respuestas que diste al autoevaluador en jpiedra.com. No sustituye al asesoramiento legal específico para tu caso. Si tu situación tiene matices particulares (vinculaciones societarias, grupos empresariales, servicios mixtos productos/servicios, transiciones entre umbrales de microempresa), conviene revisarlo con detalle antes de tomar decisiones.